

## ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

[illegible]

โจทก์  
จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา 142 (6), มาตรา 225 วรรคสอง

การที่ศาลชั้นต้นกำหนดอัตราดอกเบี้ยให้จำเลยรับผิดในอัตราสูงกว่าที่โจทก์มีสิทธิได้รับตามกฎหมายตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา142(6)เป็นกรณีที่ศาลใช้ดุลพินิจในเวลาที่พิพาทขาดดีพฤติการณ์ไม่เปิดช่องให้ จำเลยยกปัญหาดังกล่าวขึ้นกล่าวในศาลชั้นต้นจำเลยย่อมมีสิทธิยกขึ้นอ้างในชั้น อุทธรณ์และเมื่อไม่ปรากฏเหตุสมควรการที่ศาลอุทธรณ์ภาค3กำหนดอัตราดอกเบี้ย ให้จำเลยรับผิดต่อโจทก์ร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีจึงชอบแล้ว

โจทก์ ฟ้อง ขอให้ บังคับ จำเลย ชำระ เงิน ตามเช็ค จำนวน 4,000,000บาท  
แก่ โจทก์ พร้อม ด้วย ดอกเบี้ย ร้อยละ 15 ต่อ ปี ใน ต้นเงิน ดังกล่าวนับแต่ วันฟ้อง  
จนกว่า ชำระ เสร็จสิ้น

จำเลย ขาดนัด ยื่นคำให้การ

ศาลชั้นต้น พิพากษา ให้ จำเลย ชำระ เงิน แก่ โจทก์ จำนวน 4,000,000 บาท พร้อม ด้วย ดอกเบี้ย ร้อยละ 15 ต่อ ปี ใน ต้นเงิน ดังกล่าว นับแต่ วันฟ้อง(29 มกราคม 2536) เป็นต้น ไป จนกว่า ชำระ เสร็จ

## จำเลย อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ ภาค 3 พิจารณาแก้ เป็น ว่า ให้ จำเลย ชำระ ดอกเบี้ยร้อยละ เจ็ด  
ครึ่ง ต่อ ปี นอกจาก ที่ แก้ คง ให้ เป็น ไป ตาม คำพิพากษาศาลชั้นต้น

## โจทก์ ฎีกา

ศาลฎีกา วินิจฉัย ว่า "คดี มี ปัญหา ต้อง วินิจฉัย ตาม ฎีกา โจทก์ ว่าการ ที่  
ศาลอุทธรณ์ ภาค 3 วินิจฉัย ปัญหา ตาม อุทธรณ์ ของ จำเลย ที่ ว่าศาลชั้นต้น ใช้  
ดุลพินิจ ให้ จำเลย ชำระ ดอกเบี้ย แก่ โจทก์ ใน อัตรา ร้อยละ 15ต่อ ปี นั้น เป็น  
การ ชอบ หรือไม่ เห็นว่า การ ที่ ศาลชั้นต้น จะ กำหนด อัตราดอกเบี้ย ให้ จำเลย รับ  
ผิด ต่อ โจทก์ ใน อัตรา ที่ สูง ขึ้น กว่า ที่ โจทก์ มีสิทธิ ได้รับ ตาม กฎหมาย ตาม  
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา 142(6) นั้น เป็น กรณี ที่ ศาล จะ ใช้  
ดุลพินิจ กำหนด ให้ ใน เวลา ที่ศาล พิจารณาคดี นั้น พฤติการณ์ จึง ไม่ เปิด ช่อง ให้  
จำเลย ยก ปัญหา ดังกล่าวขึ้น กล่าว ใน ศาลชั้นต้น จำเลย ย่อม มีสิทธิ ที่ จะ ยกขึ้น  
อ้าง ซึ่ง ปัญหาดังกล่าว ใน ชั้นอุทธรณ์ ตาม ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง  
มาตรา 225วรรคสอง เมื่อ ไม่ปรากฏ เหตุสมควร ที่ โจทก์ จะ ได้รับ ดอกเบี้ยใน  
อัตรา ที่ สูง ขึ้น กว่า ที่ โจทก์ มีสิทธิ ได้รับ ตาม กฎหมาย ที่ ศาลอุทธรณ์ภาค 3  
กำหนด อัตรา ดอกเบี้ย ให้ จำเลย รับผิด ต่อ โจทก์ ร้อยละ เจ็ด ครึ่งต่อ ปี จึง ชอบ  
แล้ว ส่วน ที่ โจทก์ ขอ คิด ดอกเบี้ย ย้อน ไป ถึง วันนัด ผิด คือวันที่ ธนาคาร  
ปฏิเสธ การ จ่ายเงิน นั้น เห็นว่า คำขอ ท้าย คำฟ้อง โจทก์ขอ คิด ดอกเบี้ย นับแต่  
วันฟ้อง ถึง วัน ชำระ เสร็จสิ้น เท่านั้น มิได้ขอ คิด ดอกเบี้ย นับแต่ วัน ผิดนัด ศาล  
จะ พิจารณา ให้ จำเลย รับผิด ชำระดอกเบี้ย ให้ แก่ โจทก์ นับแต่ วัน ผิดนัด ซึ่ง  
เกิน ไป กว่า ที่ ปรากฏ ใน คำฟ้องหาได้ไม่ เพราะ ต้องห้าม ตาม ประมวลกฎหมาย

วิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา 142 วรรคหนึ่ง ศาลอุทธรณ์ ภาค 3 วินิจฉัย ชอบแล้ว  
ฎีกา โจทก์ ฟังไม่ขึ้น "

พิพากษายืน

(ปราโมทย์ ขพานนท์-ปรีชา เฉลิมวณิชย์-ชูชาติ ศรีแสง)

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ

กรณีนี้เป็นกรณีศึกษาทางปฏิบัติในเรื่องกระบวนการพิจารณามีประเด็นศึกษา  
อยู่2ประการ ประการแรกกรณีที่ศาลมีอำนาจพิพากษาให้ชำระดอกเบี้ยในอัตราที่สูง  
ขึ้นกว่าที่โจทก์มีสิทธิได้รับตามกฎหมาย ตามปกติแล้วในการพิพากษาคดีนั้นศาลจะ  
พิพากษาชี้ขาดตัดสินคดีเกินกว่าคำขอบังคับไม่ได้แต่มีข้อยกเว้นให้พิพากษาได้ใน  
บางเรื่องซึ่งมีเจตนาให้เกิดความเป็นธรรมแก่คู่ความเช่นในคดีที่โจทก์ฟ้องขอให้ชำระ  
เงินพร้อมด้วยดอกเบี้ยจนถึงวันฟ้องเท่านั้นแต่ถ้าศาลเห็นสมควรจะพิพากษาให้  
จำเลยชำระดอกเบี้ยจนถึงวันที่ได้ชำระเสร็จตามคำพิพากษาก็ได้(ประมวลกฎหมาย  
วิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา142(3))มีอีกกรณีหนึ่งที่น่าสนใจคือในคดีที่โจทก์ฟ้องขอ  
ให้ชำระเงินพร้อมด้วยดอกเบี้ยซึ่งมิได้มีข้อตกลงกำหนดอัตราดอกเบี้ยกันไว้ซึ่งตาม  
ปกติก็คงเรียกได้ไม่เกินอัตราร้อยละ7.5ต่อปี(ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์  
มาตรา7และมาตรา224)ตัวอย่างคดีที่ฟ้องเรียกดอกเบี้ยในอัตรานี้คือฟ้องเรียกค่า

สินไหมทดแทนอันเกิดจากมูลละเมิด(ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา420)แต่อย่างไรก็ดีกฎหมายได้ให้อำนาจแก่ศาลที่จะพิพากษาให้จำเลยชำระ ดอกเบี้ยในอัตราที่สูงขึ้นกว่าที่โจทก์มีสิทธิได้รับตามกฎหมายได้ตั้งที่บัญญัติไว้ใน ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา142(6)ดังนี้ "ในคดีที่โจทก์ฟ้องขอให้ ชำระเงินพร้อมดอกเบี้ยซึ่งมิได้มีข้อตกลงกำหนดอัตราดอกเบี้ยกันไว้เมื่อศาลเห็น สมควรโดยคำนึงถึงเหตุสมควรและความสุจริตในการรู้ความหรือการดำเนินคดีศาล จะพิพากษาให้จำเลยชำระดอกเบี้ยในอัตราที่สูงขึ้นกว่าที่โจทก์มีสิทธิได้รับตาม กฎหมายแต่ไม่เกินร้อยละ15ต่อปีนับแต่วันฟ้องหรือวันอื่นหลังจากนั้นก็ได้"

บทบัญญัตินี้มีมาตราเพิ่มเติมมาเมื่อปี2534หลังจากพิจารณากันมานานในชั้นของฝ่าย ที่รับผิดชอบว่าควรจะมีมาตรการนี้หรือไม่และการที่ศาลจะใช้หลักการดังกล่าวนี้ได้ก็ มีข้อบังคับว่าศาลต้องคำนึงถึงเหตุสมควรประการหนึ่งและความสุจริตในการรู้ความ หรือดำเนินคดีอีกประการหนึ่งซึ่งคงต้องดูจากการดำเนินคดีในศาลของทั้งสองฝ่าย เช่นแถลงฟ้องหรือไม่ประวิงคดีหรือไม่เมื่อเข้าหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนดแล้วก็ยัง เป็นดุลพินิจของศาลอีกว่าสมควรจะนำมาตรการนี้มาใช้หรือไม่ด้วย คดีตาม

หมายเหตุนี้เป็นการฟ้องเรียกเงินตามเช็คไม่ปรากฏว่ามีเหตุที่ศาลจะพิพากษาให้สูง กว่าที่โจทก์จะมีสิทธิได้รับเกินกว่ากฎหมายศาลอุทธรณ์และศาลฎีกาจึงพิพากษาแก้ คำพิพากษาศาลชั้นต้นที่กำหนดอัตราดอกเบี้ยร้อยละ15ลงมาเป็นร้อยละ7.5 สำหรับ พฤติการณ์เกี่ยวกับการดำเนินคดีในศาลนั้นศาลอาจเห็นเองได้จากการดำเนิน กระบวนพิจารณาคดีของคู่ความเช่นการขอเลื่อนคดีหรืออ้างพยานมากมายเกินความ จำเป็นหรือการส่งประเด็นไปสืบพยานในศาลอื่นทั้งที่ไม่ใช่เป็นพยานสำคัญซึ่งศาลจะ ต้องพิจารณาจากข้อเท็จจริงเป็นกรณีไป ประการที่สองเรื่องข้อจำกัดในการอุทธรณ์ใน ปัญหาข้อกฎหมาย เมื่อศาลชั้นต้นมีคำพิพากษาวินิจฉัยชี้ขาดคดีแล้วถ้ากรณีไม่มีข้อ ต้องห้ามมิให้อุทธรณ์หรือคำพิพากษานั้นไม่ถือว่าเป็นที่สุดแล้วย่อมอุทธรณ์ได้ เสมอ(ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา223) กรณีปัญหาข้อกฎหมาย

โดยทั่วไปย่อมอุทธรณ์ได้เสมอไม่เหมือนปัญหาข้อเท็จจริงซึ่งมีกรณีที่ต้องห้ามมิให้  
อุทธรณ์โดยถือทุนทรัพย์เป็นเกณฑ์(ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง  
มาตรา224)อย่างไรก็ดีสำหรับข้อกฎหมายนั้นก็มีข้อจำกัดมิให้อุทธรณ์ในบางกรณีเช่น  
กันกล่าวคือข้อกฎหมายที่จะยกขึ้นอ้างในอุทธรณ์ต้องกล่าวไว้โดยชัดแจ้งในอุทธรณ์  
และต้องเป็นข้อที่ได้ยกขึ้นว่ากันมาแล้วโดยชอบในศาลชั้นต้นทั้งจะต้องเป็นสาระแก่น  
คดีอันควรได้รับการวินิจฉัยด้วย(ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง  
มาตรา225วรรคหนึ่ง)ทั้งนี้เป็นการจัดระบบวิธีการอุทธรณ์เพื่อมิให้มีการประวิงคดี  
หรืออุทธรณ์ขึ้นไปก็ไม่มีประโยชน์คือไม่เปลี่ยนแปลงผลแห่งคำวินิจฉัยของศาลชั้น  
ต้นซึ่งในภาพรวมแล้วย่อมเป็นประโยชน์แก่ทุกฝ่ายไม่ต้องเสียเวลาในการพิจารณา  
พิพากษาคดีซึ่งควรยุติได้ในศาลชั้นต้น อย่างไรก็ตามหากถือเป็นการเคร่งครัดมากอาจ  
เกิดความไม่เป็นธรรมจึงมีข้อยกเว้นว่าถ้าคู่ความฝ่ายใดมิได้ยกปัญหาข้อใดอันเกี่ยว  
ด้วยความสงบเรียบร้อยของประชาชนขึ้นกล่าวในศาลชั้นต้นหรือคู่ความฝ่ายใดไม่  
สามารถยกปัญหาข้อกฎหมายใดๆขึ้นกล่าวในศาลชั้นต้นเพราะพฤติการณ์ไม่เปิดช่อง  
ให้กระทำหรือเพราะเป็นเรื่องที่ไม่ปฏิบัติตามบทบัญญัติว่าด้วยกระบวนการพิจารณาชั้น  
อุทธรณ์คู่ความที่เกี่ยวข้องย่อมมีสิทธิที่จะยกขึ้นอ้างอิงซึ่งปัญหาเช่นนั้น  
ได้(ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา225วรรคสอง)กรณีเหล่านี้ย่อมให้คู่  
ความยกขึ้นกล่าวอ้างในชั้นอุทธรณ์ได้สำหรับคดีนี้การที่ศาลชั้นต้นกำหนดดอกเบี้ยให้  
จำเลยรับผิดชอบต่อโจทก์ในอัตราที่สูงขึ้นกว่าที่โจทก์มีสิทธิได้รับตามกฎหมายตาม  
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา142(6)เป็นเรื่องที่ศาลชั้นต้นใช้  
ดุลพินิจกำหนดในเวลาที่ศาลชั้นต้นพิพากษาคดีซึ่งคู่ความไม่อาจทราบมาก่อนได้จึง  
เข้ากรณีที่เป็นพฤติการณ์ซึ่งไม่เปิดช่องให้คู่ความยกขึ้นกล่าวในศาลชั้นต้นได้จำเลย  
จึงมีสิทธิที่จะยกขึ้นกล่าวอ้างว่าการกำหนดอัตราดอกเบี้ยดังกล่าวสูงขึ้นนั้นเป็นการ  
ไม่ชอบ อนึ่งการกำหนดอัตราดอกเบี้ยให้จำเลยรับผิดชอบในอัตราที่สูงกว่าที่โจทก์มีสิทธิได้  
รับตามกฎหมายตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา142(6)นี้ถือว่า

เป็นมาตรการสำคัญเพื่อให้คู่ความดำเนินกระบวนการพิจารณาไปในทางประวิงคดีหรือไม่  
ไม่สุจริตในการดำเนินคดีหรือต่อสู้อย่างถูกต้องพิจารณาจากพฤติการณ์ในการดำเนิน  
กระบวนการพิจารณาคดีในศาลนับแต่ยื่นฟ้องยื่นคำให้การและดำเนินกระบวนการพิจารณา  
อื่นจนถึงก่อนศาลพิพากษา พลประสิทธิ์ ฤทธิ์รักษา